

한국남동발전(주) 상임감사위원

시정·주의요구

【15】

제 목 대기환경관리분야 계약관리 미흡

관 련 부 서 ○○○○본부 ●●●●실 * * * * 부

조 치 부 서 ○○○○본부 ●●●●실 * * * * 부

내 용

1. 업무개요

○○○○본부는 「대기환경관리법」 제20조(배출허용총량의 이전)에 따르면 총량관리사업자는 같은 연도의 연도별 배출허용총량 총량관리대상 오염물질을 이전할 경우에는 할당받은 연도별 배출허용총량의 전부 또는 일부를 다른 총량관리사업자에게

또한 위 본부는 대기오염물질 배출량 측정을 위해 TMS(굴뚝자동측정시스템)를 운영하고 있고 위 설비에 대한 일상점검, 정밀점검, 돌발정비 등을 「대기환경보전법」에 따른 측정기기 관리대행업 등록업체와 위탁관리용역 계약을 체결하여 시행하고 있다.

2. 관계 법령(사규) 및 판단 기준

「대기환경관리법」 제20조(배출허용총량의 이전)에 따르면 총량관리사업자는 같은 연도의 연도별 배출허용총량 총량관리대상 오염물질을 이전할 경우에는 할당받은 연도별 배출허용총량의 전부 또는 일부를 다른 총량관리사업자에게

매매 등을 통하여 이전할 수 있다고 되어 있고 같은 법 시행규칙 제21조에 따르면 배출허용총량은 동일한 대기관리권역내에 위치한 총량관리사업자간 이전이 가능하다고 되어 있다.

우리 회사 「계약업무처리기준」 용역계약일반조건 제11조(계약상대자의 근로자)에 따르면 계약상대자는 당해 계약의 수행에 필요한 기술과 경험을 가진 근로자를 채용하여야 하며 근로자의 행위에 대하여 모든 책임을 져야 하며, 입찰공고 및 계약문서에서 특정한 기준을 갖춘 근로자를 배치할 것을 조건으로 명시한 계약에서 해당기준을 미달하는 근로자를 배치한 경우 용역감독직원은 계약상대자에게 근로자의 교체를 요청할 수 있다고 되어 있다.

따라서 당해 연도 배출허용총량을 준수하여 잉여배출량이 발생할 경우에는 같은 대기관리권역 내 총량이 부족한 사업장에 매매 등을 통해 이전하여야 하고 용역계약을 하면서 기준에 미달하는 근로자가 투입이 되었을 경우 근로자 교체를 요청하고 용역대금지급 시 기술자 수준에 따라 대금을 지급하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 대기배출오염물질 총량 판매 관리 미흡

이번 종합감사(2024. 5. 13. ~ 5. 24.) 기간 ○○○○본부 배출허용총량 관리 현황을 확인한 결과 위 본부는 20xx. xx. xx. 대기오염물질 중 할당 대비 추가 감축한 물량이 발생하여 ○○○○본부 ●●●●실 * * * * 부는 [표 1]과 같이 ☆★ 및 * * * *에 대한 판매계획을 수립하고 환경부 거래사이트(www.stacknsky.or.kr)를 통해 20xx년 * * * 배출권 판매시세에 따라 판매하기로 결정하였다.

[표 1] 대기오염물질 판매계획

[단위 : 톤]

구 분	☆☆☆	★★★	☆☆
할당량			
배출량			
판매가능량			
이월가능량			

위 부서는 판매계획에 따라 거래사이트를 통해 [표 2]와 같이 ☆★, * * * * 을 판매하였으나 거래사이트에 공표되는 월별 판매단가보다 낮은 가격으로 판매하여 배출권 판매관리를 소홀히 하였다.

[표 2] 잉여 대기오염물질 판매현황

구 분	판매처	판매단가	판매량	거래사이트 공표 단가
* * * *				
☆☆				

나. 20xx년 대기 TMS 위탁관리용역 계약관리 미흡

○○○○본부 ●●●●●실 * * * * 부는 대기 TMS 위탁관리를 위해 20xx. xx. xx. (주)○●◎@과 위탁관리용역 계약을 체결(계약기간 20xx. xx. xx. ~ 20xx. xx. xx., 계약금액 x 원, 부가가치세 포함)하였고 위 업체는 계약특수조건에 따라 중급기술자, 초급기술자 각 1인을 선정하여 일상점검, 정밀점검, 법정검사 수검 대행, 긴급점검 역무에 투입하였다.

그런데 위 업체에서 투입한 중급기술자는 계측기 유지보수능력이 부족하여 법정검사 등을 수행할 능력이 없었고 이에 위 부서는 계측기 법정검사 시 위 업체가 아닌 측정기 제조사 직원의 기술지원을 받아 법정검사를 수검 받았다.

위 부서는 중급기술자 미투입 사실에 따라 중급기술자 투입요청과 중급기술자 투입 전까지 용역비 정산 시 중급기술자는 초급기술자로 적용하여 정산하겠다고 위 업체에 통보하였고 위 업체는 중급기술자 미투입 사실을 인정하고 20xx. xx. xx. 중급기술자를 투입하였다.

이에 따라 위 부서는 20xx년 x월부터 x월까지 용역비 지급 시 중급기술자를 초급기술자로 산정하여 대금을 지급하여야 하나 [표 3]과 같이 중급기술자로 산정하고 대금을 지급하여 과다하게 지급된 용역비 x 원의 회수가 필요하다.

[표 3] 용역비 과다 지급 현황

(단위 : 원)

구 분		기성내역	재산정	금액차이
인건비	중급기술자(M/D)			
	초급기술자(M/D)			
직접경비				
제경비				
기술료				
손해배상공제료				
용역비용 합계				

관계부서 의견

이에 대하여 관계부서는 계약관리에 미흡한 부분이 있었다는 사실을 인정하였고 향후에는 계약관리를 철저히 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ○○○○본부장은 ① (주)○●◎@에 과지급된 용역비 x 원을 회수하시기 바라며, (시정)

② 대기오염물질 배출권을 시장가격보다 낮은 가격 매각하거나 용역비용이 오

지급되지 않도록 업무를 철저히 하시기 바라며, (주의)

③ 업무를 소홀히 한 관련자에게는 「상벌규정」 제27조(경고 및 주의)의 규정에 따라 “주의” 처분하시기 바랍니다. (주의)

[관련자]

소 속	호칭·성명	담당기간	담당업무	현 근무처	조치요구
○○○○본부 ●●●●실 * * * * 부	WWW	20xx. xx. ~ 20xx. xx.		○○○○본부 ●●●●실 * * * * 부	주의